

Nr. 122 Der Reichsminister des Innern an die Reichsstatthalter und die Landesregierungen. 9. Mai 1933

R 43 II/1376, Bl. 33–34 Umdruck

Beginn:
Beginn:

[Stellung und Aufgaben der Reichsstatthalter]

Zur Ausräumung von Zweifeln über die Stellung und den Aufgabenkreis der Reichsstatthalter beehre ich mich im Auftrage des Herrn Reichskanzlers bis zum Erlaß näherer Vorschriften, soweit solche erforderlich werden, folgendes zu bemerken:

1. Der Reichsstatthalter ist Organ des Reichs. Er wird daher in Ausübung der ihm durch das Reichsstatthaltergesetz¹⁾ übertragenen Aufgaben ausschließlich im *Auftrage des Reichs* und im *Namen des Reichs* tätig. Der Reichsstatthalter führt die *Reichsdienstflagge*²⁾ und das *Reichssiegel*³⁾.
2. Die Einrichtung des Reichsstatthalters soll nicht die Einrichtung eines größeren neuen Verwaltungsapparates zur Folge haben; das Vertrauensverhältnis zwischen dem Reichsstatthalter einerseits und den von ihm ernannten Mitgliedern der Landesregierung andererseits wird im allgemeinen eine Nachprüfung der Einzelmaßnahmen der Landesregierung, zu der der Reichsstatthalter in Ausübung der ihm nach § 16 Abs. 1 Ziffer 1 bis 5 des Reichs Statthaltergesetzes zustehenden Befugnisse berufen ist, entbehrllich machen.

Ein Schriftwechsel zwischen dem Reichsstatthalter und der Landesregierung wird vor allem da, wo sich der Statthalter am Sitz der Landesregierung befindet, auf ein Mindestmaß beschränkt werden können.

Den Reichsstatthaltern stellt das Reich nach Maßgabe des Reichshaushaltsplanes die notwendigen Arbeitskräfte zur Verfügung; soweit diese Beamte sind, sind sie *Reichsbeamte* und werden nach den allgemein für Reichsbeamte geltenden Grundsätzen vom Reichspräsidenten ernannt. Auch die Landesregierungen sollen – nicht zuletzt zur Vermeidung von Doppelarbeit im Verhältnis zwischen dem Reichsstatthalter und der Landesregierung – dem Statthalter geeignete Hilfskräfte aus dem Landesdienst kommissarisch zur Verfügung stellen, die, soweit es sich um Beamte handelt, *Landesbeamte* bleiben und ihre Bezüge weiter aus Landesmitteln erhalten; ihnen wird aus der Reichskasse nach dem Reichshaushaltsplan eine Zulage gewährt.

Der Personal- und Sachetat der Reichsstatthalter wird im Haushalt des Reichsministeriums des Innern ausgeworfen⁴⁾. Die Rechnungsprüfung erfolgt durch den Rechnungshof des Deutschen

1) Vgl. Dok. Nr. 93, P. 2.

2) Schwarz-weiß-rot mit Reichsadler. S. die VO des RPräs. vom 22. 4. 33 (RGBl. I, S. 217).

3) Zur Siegelführung der Reichsstatthalter s. den Erlaß des RPräs. vom 11. 5. 33 (RGBl. I, S. 261).

4) Einen Haushaltsentwurf des RIMin. („Beitrag für die Reichsstatthalter“ im Rechnungsjahre 1933) übersandte Frick am 9. 6. an den RFM, der sich mit Schreiben vom 21. 6. 33 damit einverstanden erklärte. In dem Entwurf waren enthalten: 1. Aufstellungen über die Einzelhaushalte (Besoldungs- und Verwaltungskosten) sämtlicher Reichsstatthaltereien mit (u. a.) folgenden Gesamtbeträgen für 1933: Bayern 154 500 RM, Württemberg 80 400 RM, Hamburg 66 375 RM, Lippe und Schaumburg-Lippe 62 035 RM; 2. Aufstellungen über einmalige Sonderausgaben mit (u. a.) folgenden Anforderungen: a) 610 000 RM für „Geräteausstattung“ der Amtswohnungen der Reichsstatthalter und für Anschaffung von Personenkraftwagen; b) 4 Mio RM (später auf 12 Mio RM erhöht) zur Errichtung von Dienstgebäuden für die Reichsstatthalter (R 2/11917). – Die Besoldung der Reichsstatthalter war bereits durch VO des RK vom 1. 6. 33 dahin geregelt worden, daß sie Bezüge in Höhe des Amtsgehalts eines Reichsministers erhalten sollten. Hiervon ausgenommen war lediglich der Reichsstatthalter für Lippe und Schaumburg-Lippe mit Bezügen in Höhe des Amtsgehalts eines Staatssekretärs im Reich (RGBl. I, S. 330).

Reichs. Bei der ungünstigen Finanzlage lege ich den größten Wert darauf, daß die zur Verfügung stehenden Mittel mit größter Sparsamkeit bewirtschaftet werden und alle nicht unbedingt notwendigen Ausgaben unterblieben.

3. Der Schriftwechsel zwischen den Reichsministerien einerseits und den Reichsstatthaltern andererseits wird im einzelnen durch die Geschäftsordnung der Reichsministerien geregelt werden. Die Fachminister können innerhalb ihrer Zuständigkeit Ersuchen an die Reichsstatthalter richten.

4. An dem Geschäftsverkehr zwischen den Reichsministern und den Landesregierungen ändert sich durch die Einrichtung der Reichsstatthalter zunächst nichts. Jedoch werden bis zu einer endgültigen Regelung die Reichsminister von allen wichtigeren Rundschreiben an die Landesregierungen den Reichsstatthaltern Kenntnis geben. Auch der Geschäftsverkehr zwischen den Reichsministern und den Vertretungen der Länder bei der Reichsregierung wird zunächst nicht berührt. In der Geschäftsordnung der Reichsministerien wird, soweit sich das Bedürfnis hierfür ergibt, das Nähere geregelt werden.

5. Über die Vertretung der Reichsstatthalter im Falle ihrer Behinderung bleibt besondere Bestimmung vorbehalten.

6. Der Neuordnung des Verhältnisses zwischen dem Reich und den Ländern entspricht es, daß die *Vertretungen* der Länder beim Reich nur als „Vertretung ... (Name des Landes) beim Reich“ beibehalten werden, daß dagegen alle anderen Bezeichnungen, auch die teilweise noch erhaltene Bezeichnung „Gesandtschaft“, beseitigt werden. Auch für die Bezeichnung der Vertreter der Länder beim Reich als „Gesandter“ oder „Bevollmächtigter Minister“ bleibt kein Raum mehr. Die Bezeichnung „Stimmführender Bevollmächtigter... (Name des Landes) zum Reichsrat“ halte ich für die zweckmäßigste Bezeichnung für die Herren Vertreter der Länder beim Reich. Wenn solche Beamte, die bisher eine der aufzuhebenden Amtsbezeichnungen führten, diese für ihre Person nach der Umbildung des von ihnen bekleideten Amtes weiterführen, so ist hiergegen nichts zu erinnern. Ich bitte die Landesregierungen, sofort die entsprechenden Folgerungen aus der neuen Rechtslage zu ziehen⁵⁾.

Frick

⁵⁾ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 152 und 221.

Zitierhinweis

Nr. 122 Der Reichsminister des Innern an die Reichsstatthalter und die Landesregierungen. 9. Mai 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d122>